МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 09 дугаар сарын 15 № 03/30 Улаанбаатар хот

"ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН ДАРГА Ч.МЭНДБАЯР ТАНАА

Комисст Монголын Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ажилтны Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэнд холбогдуулан удирдлагын арга барилдаа хувийн хандлага гаргаж, ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлж, ялгаварлан гадуурхаж, хөдөлмөрлөх эрхэд халдаж байгаа талаар гомдол ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн ажилтнуудаас тайлбар авч, холбогдох хууль, журамд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-14-ийн 4 ажилтнаас биечлэн тайлбар авахад "...Ц.Мягмарсүрэн нь ажилчидтай зүй бусар харилцаж, ажлын байрны дарамт үзүүлж, зохисгүй үйлдэл гаргадаг. Өөртэй нь холбоотой өргөдөл өгсөн хүмүүсээс өө хайж ажлын байрны дарамт үзүүлж байна." гэх тайлбарыг өгсөн.

2. Тус төвийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн судалгаатай танилцахад хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн ажлын байрны зүй бус харилцаа гэж тодорхойлсон 12 төрлийн үйлдлээс 10 үйлдлийг гаргасан байх бөгөөд 7 ноцтой гэх үйлдлийг байнгын давтамжтай үйлдсэн байна.

3. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/63 дугаар тушаалаар тус Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Ёс зүйн дүрмийг баталсан баталсан байх бөгөөд тус дүрмийн 2.1.1 дэх заалтад "Харилцаа хадлага, зан суртахуунаар бусдадаа үлгэрлэж, Үндсэн хууль бусад хуулиар баталгаажуулсан хууль дээдлэх зарчмыг үзэл бодол, үг үйлдлээрээ илэрхийлэн сахина", 2.1.3 дахь заалтад "Бусдын нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэлнэ", 2.1.4 дэх заалтад "Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, байгууллагын эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьж, хамт олны эв нэгдлийг эрхэмлэнэ", 3.1.6 дахь заалтад "бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль зөрчсөн үйлдэл хийхийг тулган шаардахгүй байх", 3.1.12 дахь заалтад "хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар

нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх", 3.1.14 дэх заалтад "албан үүргээ гүйцэтгэхдээ бусадтай адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцах" гэж тус тус заажээ.

Дээрхээс үзэхэд удирдах албан тушаалтнууд нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх, ажлын байрны тэвчишгүй орчин бүрдэхээс урьдчилан сэргийлж, ажилтнуудыг хэвийн ажиллах нөхцөл боломжоор хангах үүргээ хангалттай биелүүлээгүй гэж үзэхээр байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Комиссын гишүүний дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ажилтнуудын ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар гаргасан гомдлыг холбогдох хуульд нийцүүлэн шалгаж, шийдвэрлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байхыг анхааруулах;
2. Алба хаагч ажлын байран дахь ямар нэгэн дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх, аливаа нөлөөллөөс ангид байх орчныг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаанд давуу байдал тогтоох явдлыг гаргуулахгүй байх, ёс зүйг хэм хэмжээг сахин биелүүлж ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ авах, сургалт сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
3. Тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хороотой 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр хамтран баталсан "Үлгэрчилсэн заавар"-ыг ашиглан ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

Зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ